

İŞ ETİĞİ · SUNUM (TÜRKÇE KARŞILIĞI)

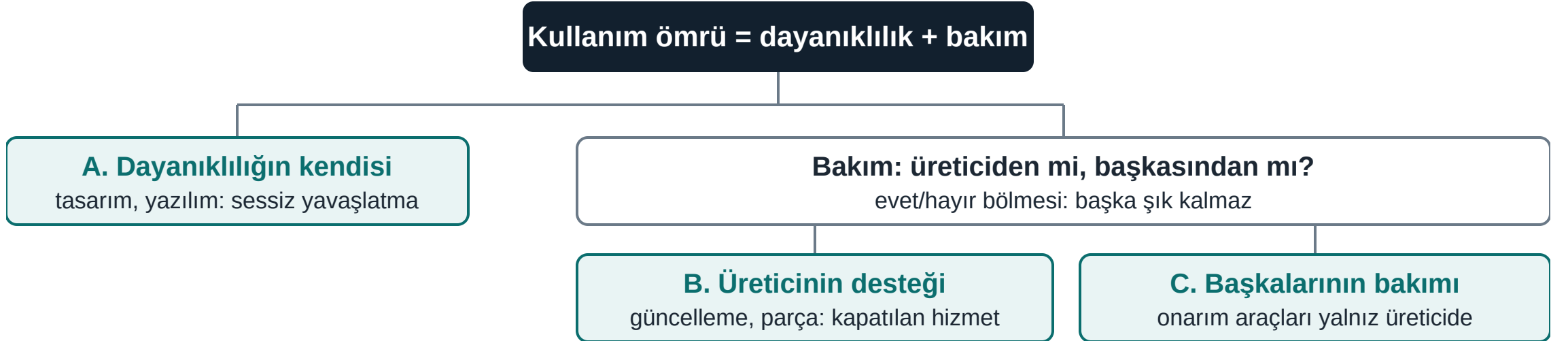
Planlı Eskitme

Neden yanlıştır ve ona karşı klasik hükümler neden isabetlidir.

Tez: Üretici, alıcının bilgisi olmadan ürünün kullanım ömrünü veya sahibinin onu çalışır tutma gücünü kısıtlayamaz.

Tam olarak ne iddia ediyoruz?

Planlı eskitme: üreticinin, ürünün kullanım ömrünü veya sahibinin onu uzatma imkânını kısıtlama tercihi.



İddia dışı: doğal aşınma ve eski cihazı daha az işe yarar kılan gerçek ilerleme. İkisi de alıcıya karşı yapılmış bir tercih değildir.

Bir "evet"in arkasında bilgi olmalı

Düşünün: bir fırıncı, etikette yazmayan bir katkıyla ekmeği bir günde bayatlatıyor; yarın yine almak zorundasınız. Siz uzun ömürlü ekmeğin parasını ödediniz. Buna adil bir satış denir mi?

GEREKÇE

Fiyat, alıcının elde edeceğine inandığı şey için kararlaştırılır. Sınırı gizlemek, "evet"inin konusunu ortadan kaldırır.

Sinama: bilseydi aynı fiyatı öder miydi?

KLASİK HÜKÜM

Ayıbı gizlemek (*tedlîs*, *gış*) alıcıya sözleşmeyi bozma hakkı verir (*hıyâr-ı ayb*).

"Bizi aldatan bizden değildir" (Müslim). Ticaret karşılıklı rızayla olur (Nisâ 4:29).

A, B ve C için aynen geçerli: satıcının bildiği, alıcının bilmediği her sınır.

Kazanç, başkalarının kaybıyla elde edilemez

Düşünün: bir fabrika sahibi, masraftan kurtulmak için atığı komşularının kuyusuna akıtıyor. Arazi de kâr da onun. Bu onu haklı yapar mı?

GEREKÇE

Kâr, buna hiç razı olmamış insanlara kayıp yüklemeye izin vermez. Erken atılan cihazlar halka atık, alıcıya masraf olarak döner.

KLASİK HÜKÜM

Lâ darare ve lâ dırâr: zarar yoktur, zarara zararla karşılık da yoktur. Kaide: zarar izâle edilir.

İbn Mâce, Mâlik; Nevevî, Kırk Hadis 32; Mecelle md. 20.

Her atık eskitmeden gelmez; iddia yalnız üreticinin bilerek yol açtığı atığı kapsar.

Sahip olmak, kullanabilmek ve bakımını yapabilmektir

Düşünün: bir araba alıyorsunuz, ama satıcı her tamiri onaylamadıkça arabayı durduran bir şalteri elinde tutuyor. Araba mı aldınız, yoksa araba isteme hakkı mı?

GEREKÇE

Malik, bir şeyin nasıl kullanılacağına, onarılacağına ve elden çıkarılacağına karar verir. Bu kararları üretici elinde tutuyorsa alıcı sahip değil, ruhsat sahibidir.

KLASİK HÜKÜM

Tam mülkiyet (*mülk-i tâm*) sahibine kullanma ve tasarruf hakkı verir. Rızası olmadan kısıtlamak ona haksızlıktır.

En çok C için; ve hâlâ çalışan bir şeyden desteğin çekildiği B için geçerli.

Kullanılabilir değer yok edilemez

Düşünün: bir bakkal sattığı her tabağı bir ay sonra kasten çatlatıyor. Kırık tabaklardan, yenisini satan dışında kimse kazanmaz.

GEREKÇE

Yok edilen değerden, yok edenden başkası yararlanmaz. Hâlâ çalışan bir cihazın bir tercih yüzünden kullanılamaz hâle getirilmesi, yok edilmiş değerdir.

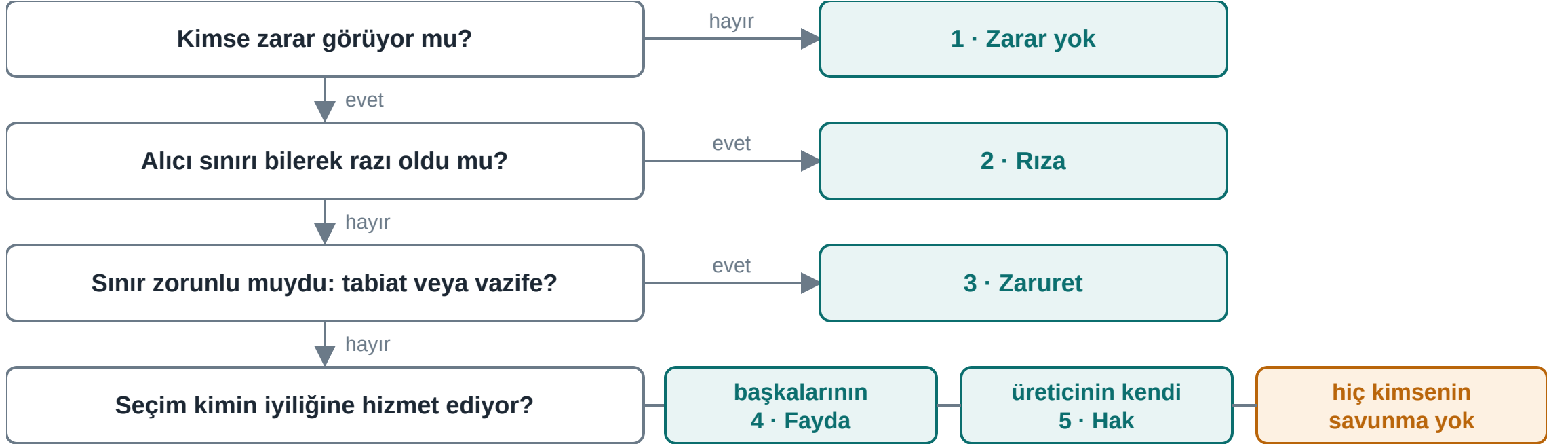
KLASİK HÜKÜM

Malı zayi etmek (*idāʿat al-māl*) haramdır.

Buhârî, Müslim.

Hüküm, zamanın getirdiği aşınmayı değil, tercihle yapılan israfı hedefler.

Her savunma beş yerden birine düşer



Her soru bir evet/hayır bölmesidir; dallar arasına bir şey düşemez. Bir savunma bunlardan birine dayanır ya da hiçbirine.

1 · Zarar yok ve 2 · Rıza

1 · ZARAR YOK

"Kimse zarar görmüyor; zaten değiştirecekti."

Alıcı, alacağına inandığı ömrün parasını ödedi; eksik kalan kısım onun kaybıdır. "Zaten değiştirecekti" demek, gizlemenin elinden aldığı bir tercihi tahmin etmektir.

2 · RIZA

"Alıcılar şartları kabul etti."

Rıza, bilgi ve gerçek bir seçenek ister. Kimsenin pazarlık edemediği, her satıcının dayattığı şartlarda gerçek seçenek yoktur. "Herkes yapıyor" demek, ne kadar yaygın olduğunu gösterir, ne kadar doğru olduğunu değil.

3 · Zaruret ve 4 · Fayda

3 · ZARURET

"Piller yaşanır; ilerleme eskiyi geçersiz kılar; vazifelerimiz var."

Tabiat için doğru ve iddiamızın dışında. Zaruret bir sınırı mazur gösterebilir, gizlemeyi değil: mühendislik gerekçeli ve açıklanmış bir yavaşlatma dürüsttür; aynı yavaşlatma sessizse haksızlıktır. Üreticinin kabul ettiği bir vazife alıcının kaybını silmez; yalnız onu üreticinin seçtiğini gösterir.

4 · FAYDA

"Eskitme yeniliği finanse eder."

Doğru olsa bile başkalarının faydası, bu alıcıyı aldatmaya izin vermez: gizleyerek elde edilen kazanç helâl kazanç değildir. Gerçek yenilik, daha iyi olarak ve açıkça satar. Yasağın yeniliği hızlandırıp yavaşlatmayacağı olgusal bir sorudur; iddiamız ona bağlı değildir.

5 · Üreticinin hakkı ve geriye kalan

5 · HAK

"Bu bizim mülkümüz; ya da bir güvenlik tedbiri."

Hak, başkasının hakkını almaya başladığı yerde biter. Gerçek bir güvenlik gerekçesi açıklanabilir ve seçim sahibine bırakılabilir.

Geriye kalan: zarar veren, seçilmiş, razı olunmamış, zorunlu olmayan ve ne başkalarına ne de bir hakka hizmet eden sınırın savunması yoktur. Bu kalıntı, adını koyduğumuz haksızlığın ta kendisidir.

Ne gösterildi, ne iddia edilmedi

- **Tek bölme:** üretici bir ürünün ömrünü yalnız üç yerden kısabilir: dayanıklılığından, kendi desteğinden, başkalarının bakımından.
- **Dört bağımsız gerekçe** gizlemeyi ve kitlemeyi haksız kılar: rıza, zarar, mülkiyet, israf. Her klasik hüküm, herkesin yoklayabileceği bir gerekçeden çıkar.
- **Beş savunma, altıncısı yok:** 7. slayttaki evet/hayır ağacı başkasına yer bırakmaz. Her savunma ya düşer ya iddiayı yalnız daraltır.

İddia edilmeyen: her üreticinin zarar kastettiği. Gizleme ve kitleme, niyet ne olursa olsun haksızdır.

Klasik hükümler ve kamuya açık vakalar

- **Aldatma:** Sahih-i Müslim, Kitâbü'l-Îmân ("Bizi aldatan bizden değildir"); Nisâ 4:29 (ticaret karşılıklı rızayla).
- **Zarar:** İbn Mâce ve Mâlik, *Muvatta'* ("lâ darare ve lâ dırâr"); Nevevî, Kırk Hadis 32; Mecelle md. 20.
- **Mülkiyet:** fakihlerin tam mülkiyet (*mülk-i tâm*) öğretisi.
- **İsraf:** Buhârî ve Müslim, malı zayi etme yasağı üzerine.
- **2. slaytta anılan vakalar (kamu kaydı):** Apple'ın 2017'de pille ilgili yavaşlatmayı kabulü; Google Nest'in 2016'da Revolv cihazlarını kapatması; John Deere'in onarım aracı kısıtları ve 2025 ABD FTC davası.